

Autos y Vistos:

1. Encontrándose reunidos los recaudos previstos por los arts.1, 5, 11 y concs. de la Ley 24.522, se **RESUELVE:** decretar la apertura del concurso preventivo de **MASSERA S.A.** (inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 31 de julio de 1995, bajo el N° 6789, L° 117 T° "A" de S.A.)

2. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 14 y 253 L.C., se dispone:

a) fijar audiencia del día 23 del mes de febrero del corriente a las 10:30 horas a los fines de proceder al sorteo del síndico que intervendrá en autos (Categoría A). Comuníquese a la oficina de Superintendencia de la Excma. Cámara de Apelaciones del Fuero, librándose a tal fin **oficio por Secretaría**

b) constituir un Comité de Acreedores integrado por los tres acreedores quirografarios de mayor monto denunciados por la deudora y que a continuación se mencionan: **BANCO BANSUD S.A., DOLCE NEVE S.A. y J.P.MORGAN GLOBAL CAPITAL LTDA.**, a quienes se les hace saber que deberán cumplir con sus funciones conforme lo dispuesto por el art. 260 párrafo sexto de la Ley 24.522. Notifíquese mediante cédula;

c) fijar el día **20 de junio de 2000** hasta el cual los acreedores deberán presentar al síndico las peticiones de verificación de sus créditos y títulos pertinentes;

d) fijar el día **4 de Julio de 2000** hasta el cual la deudora y los acreedores que hubieren solicitado verificación podrán concurrir al domicilio del síndico, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones que estimen pertinentes (art. 34 L.C.)

e) fijar el día **6 de julio de 2000** en el cual el síndico deberá presentar al Juzgado un juego de copias de las impugnaciones recibidas para su incorporación al legajo previsto por el art. 279 de la ley concursal;

f) fijar el día **15 de agosto de 2000** para que el síndico presente el informe individual previsto en el art. 35 L.C. Q.;

g) fijar el día **30 de agosto de 2000** hasta el cual se decidirá sobre la procedencia y alcances de las solicitudes formuladas ante el síndico (art. 36 de la Ley 24.522);

h) designar el día **13 de septiembre de 2000** hasta el cual la deudora deberá presentar a la sindicatura y al Juzgado una propuesta fundada de agrupamiento y clasificación en categorías de los acreedores verificados y declarados admisibles en los términos del art. 41 de la Ley Concursal;

i) fijar el día **27 de septiembre de 2000** para que el síndico presente el informe general previsto por el art. 39 de la L.C.;

j) fijar el día **11 de octubre de 2000** hasta el cual la deudora y quienes hayan solicitado verificación presenten las observaciones que tuvieren al informe general;

k) fijar el día **26 de octubre de 2000** hasta el cual deberá dictarse resolución estableciendo las categorías y acreedores comprendidos en ella; y designarse a los nuevos integrantes del comité provisorio de acreedores con las modalidades dispuestas por el art. 42 párrafo segundo de la Ley 24.522.

l) fijar el día **13 de febrero de 2001** hasta el cual la deudora deberá acompañar el texto de la propuesta y conformidades con el alcance previsto por el art. 45 de la Ley 24.522;

m) fijar el día **13 de diciembre de 2000** hasta el cual la deudora deberá hacer pública la propuesta, bajo apercibimiento de decretarse la quiebra;

n) hacer saber que la audiencia informativa tendrá lugar el día **6 de febrero de 2001 a las 11:00 horas** en la sede del Juzgado (art. 45 quinto párrafo de la Ley 24.522);

o) ordenar la publicación de edictos en la forma prevista por los arts. 28 y 29 de la ley concursal en el Boletín Oficial de la Nación, en el Diario Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en “CLARÍN” y en el diario “La Capital” Mar del Plata, debiéndose justificar el cumplimiento de las publicaciones mediante la presentación de los recibos. Respecto de las publicaciones ordenadas en Capital Federal: dentro de los cinco días de aceptado el cargo por el síndico y en relación a las publicaciones ordenadas en extraña jurisdicción dentro de los veinte días de la notificación del auto de apertura, como así también probar la efectiva publicación de los edictos dentro del quinto día posterior a la primera aparición; todo ello bajo apercibimiento de tener por desistida la presentación en concurso;

p) hacer saber a los Sres. **ALBERTO ALFONSO LEAL (C.I. N° 5.714.565), JUAN CARLOS MESA, RODOLFO OSCAR SAINI (D.N.I. N° 16.585.609) y OSCAR MORELLI (D.N.I. N° 13.276.285)** que no podrán viajar al exterior sin previa comunicación a este Juez haciendo saber el plazo de ausencia, el que no podrá ser superior a los cuarenta días corridos y que en caso de ausencia por plazos mayores deberán requerir autorización (art. 25 L.C.Q.);

q) intimar a la deudora para que dentro del plazo de tres días de la notificación de la presente deposite la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS CUARENTA (\$ 1.740.-) para abonar los gastos de correspondencia y acompañe sus libros de comercio a fin de que el Actuario coloque nota datada a continuación del último asiento y proceda a cerrar los espacios en blanco que existiera, bajo apercibimiento de tener por desistida la presentación del concurso;

r) decretar la inhibición general de bienes de la deudora a cuyo fin librense oficios a la Inspección General de Justicia, al Registro de la Propiedad Inmueble, Automotor, de Buques, Intelectual y Dirección General de Propiedad Industrial de las jurisdicciones donde tenga bienes cuyo diligenciamiento deberá ser acreditado por el síndico dentro de cinco días de aceptado el cargo;

s) hacer saber la apertura del concurso a la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y al Registro de Juicios Universales, a cuyo fin se librarán **oficios por Secretaría;**

3. Intímase a la concursada para que en el plazo de 5 días informe si existen acreedores laborales con derecho a pronto pago en los términos del art. 16 de la L.C. En caso afirmativo, que acompañe un listado de los mismos indicando nombre, apellido, monto, concepto y privilegio de cada uno de los créditos. Ello, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 17, segundo párrafo de la Ley 24.522.

4. Fórmese el legajo previsto por el art. 279 de la Ley 24.522.

Javier E. FERNÁNDEZ MOORES

Juez